

Test Bloque A2 #5

Actualizado el 18/03/2026

1. Las solicitudes de iniciación en los procedimientos de responsabilidad patrimonial deben especificar:

- a) Las lesiones producidas y el momento en que se produjeron efectivamente
- b) La presunta relación de causalidad entre éstas y el funcionamiento del servicio público
- c) La evaluación económica de la responsabilidad patrimonial, si fuera posible
- d) Todas las anteriores

2. Conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso potestativo de reposición será:

- a) Tres meses
- b) Dos meses
- c) Un mes
- d) Seis meses

3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 125 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando se trate de la causa de que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida, el plazo para la interposición del recurso extraordinario de revisión será de:

- a) Un mes a contar desde el conocimiento de los documentos
- b) Tres meses a contar desde el conocimiento de los documentos
- c) Seis meses a contar desde el conocimiento de los documentos
- d) Cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada

4. ¿Qué tipos de documentos electrónicos deberán conservarse en soportes de esta naturaleza?

- a) Todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas
- b) Solo los documentos utilizados en actuaciones administrativas de carácter sancionador y tributario
- c) Los que contengan actos administrativos que afecten a derechos o intereses de los particulares
- d) Solo los documentos utilizados en actuaciones administrativas de carácter tributario

5. Las fuentes del derecho administrativo español se agrupan por clases, en:

- a) Directas e indirectas
- b) Escritas y no escritas
- c) Primarias y subsidiarias
- d) Todas las anteriores

6. La garantía provisional, según la Ley 9/2017:

- a) Es potestativa para el órgano de contratación
- b) Con carácter general se exige a los adjudicatarios de los contratos administrativos
- c) El órgano de contratación podrá eximir al adjudicatario de la obligación de constituir la garantía provisional
- d) Su importe no podrá ser superior al 5% del presupuesto del contrato

7. De conformidad con el artículo 11 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, los derechos de naturaleza pública de la Hacienda Pública estatal se adquieren y nacen de conformidad con lo establecido en:

- a) La Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
- b) La Ley 6/1997, Organización y Funcionamiento de la AGE.
- c) La normativa reguladora de cada derecho.
- d) Ley 50/1997, del Gobierno.

8. Indique cuál de los siguientes es un impuesto indirecto:

- a) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
- b) Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
- c) Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
- d) Impuesto sobre el Patrimonio

9. Según la ley 39/2015, toda notificación deberá (señala la respuesta incorrecta):

- a) contener el texto íntegro de la resolución
- b) expresar los recursos que procedan, únicamente en vía administrativa
- c) indicar si pone fin o no a la vía administrativa
- d) indicar el órgano ante el que hubieran de presentarse los recursos que procedan y el plazo para interponerlos

10. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas regula la práctica de las notificaciones electrónicas. Esta Ley establece que las notificaciones por medios electrónicos se practicarán mediante:

- a) Comparecencia en la sede electrónica de la Administración u Organismo, o a través de la dirección electrónica habilitada única.
- b) Comparecencia en la sede electrónica de la Administración u Organismo, a través de la dirección electrónica habilitada única o mediante ambos sistemas, según disponga cada Administración u Organismo.
- c) Correo electrónico determinado al efecto por el interesado en el procedimiento.
- d) Comparecencia en la sede electrónica de la Administración u Organismo, correo electrónico determinado al efecto por el interesado en el procedimiento.

11. En los procedimientos de responsabilidad patrimonial ¿Cuándo comenzará a computar el plazo para reclamar en caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas?

- a) Desde el momento en el que se produjo el daño físico o psíquico
- b) Desde el momento en el que se diagnosticó el daño físico o psíquico
- c) Desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas
- d) En este caso el derecho a reclamar no prescribe nunca

12. ¿Quién es el órgano competente para la concesión de una subvención pública?

- a) Un Ministro.
- b) Un Secretario de Estado.
- c) A y B son verdaderas.
- d) Un Subdirector General.

13. Los contratos menores no podrán tener una duración superior a:

- a) Cinco años ni ser objeto de prórroga.
- b) Un año con posibilidad de una prórroga.
- c) Seis meses con derecho a prórroga.
- d) Un año ni ser objeto de prórroga.

14. El Código Civil, en el capítulo denominado «Fuentes del Derecho», establece que:

- a) Sólo son fuentes del ordenamiento jurídico la ley y la costumbre.
- b) Las leyes entrarán en vigor con carácter inmediato tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
- c) La costumbre sólo regirá en defecto de usos jurídicos aplicables.
- d) La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo.

15. Los actos nulos de pleno derecho:

- a) Son los que incurren en cualquier infracción del ordenamiento jurídico.
- b) Son los que se han dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido.
- c) Son los que lesionen cualquier derecho.
- d) Son aquellos que las Administraciones Públicas así lo consideren.

16. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho:

- a) Los actos que admitan pruebas propuestas por los interesados.
- b) Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y los que declaren su inadmisión.
- c) Los actos que compartan el criterio seguido en actuaciones precedentes o el dictamen de órganos consultivos.
- d) Los actos que acuerden el desistimiento por la Administración en procedimientos iniciados a instancia de parte.

17. El plazo inicial de entrada en vigor de las previsiones relativas a la puesta en marcha de la administración electrónica incluidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en lo que refiere al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico, fue ampliado para que esas previsiones produjeran efectos a partir del:

- a) 2 de diciembre de 2021 por la Disposición final novena del Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia.
- b) 2 de diciembre de 2020 por la Disposición final novena del Real Decreto 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia.
- c) 2 de abril de 2021 en virtud de la Disposición final novena del Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia.
- d) -

18. Conforme a la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, las facturas que se remitan a las Administraciones Públicas serán electrónicas y se ajustarán, ¿a qué formato?

- a) FAcE
- b) Facturae versión 3.2.x con firma electrónica XAdES
- c) FAcE versión 3.2.x con firma electrónica XAdES
- d) Facturae versión 3.0 con firma electrónica PAdES

19. Deberá incorporar al expediente administrativo acreditación de la condición de representante y de los poderes que tiene reconocidos en dicho momento:

- a) el órgano competente para la iniciación del procedimiento
- b) el órgano competente para la instrucción del procedimiento
- c) el órgano competente para la tramitación del procedimiento
- d) el órgano competente para la terminación del procedimiento

20. ¿Qué reglamento de la UE ha considerado la Ley 39/2015 por coherencia tanto para el establecimiento de los sistemas de identificación como los de firma previstos en dicha Ley?

- a) Reglamento (UE) n.º 910/2014.
- b) Reglamento (UE) n.º 810/2013.
- c) Reglamento (UE) n.º 527/2013.
- d) Reglamento (UE) n.º 810/2014.

21. El sector público institucional se integra por:

- a) los organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado
- b) los fondos sin personalidad jurídica
- c) las Universidades públicas no transferidas
- d) todas son correctas

22. La representación podrá acreditarse:

- a) mediante cualquier título jurídico
- b) mediante resolución judicial especial
- c) únicamente mediante poder notarial
- d) mediante cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia

23. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, relativo a los principios de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a) Serán indemnizables todas las lesiones producidas al particular, independientemente de dónde provengan.
- b) Sólo serán indemnizables los daños que no se hubiesen podido prever o evitar.
- c) El funcionamiento normal de los servicios públicos no está sujeto a responsabilidad patrimonial.
- d) En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.

24. Entre las disposiciones del gobierno con fuerza de ley, no se encuentra:

- a) Ley orgánica
- b) Decreto Ley
- c) Decreto Legislativo
- d) Todas lo son

25. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿en qué supuestos en la fase de iniciación del procedimiento administrativo podrá abrirse un período de información o actuaciones previas?

- a) Podrá abrirse un período de información o actuaciones previas una vez iniciado el procedimiento.
- b) La Ley 39/2015 no contempla esa posibilidad.
- c) Podrá abrirse este período y necesariamente tiene que ser anterior al inicio del procedimiento.
- d) Podrá abrirse cuando se incluya este período como una medida provisional.

26. En las Administraciones Públicas...

- a) Existe un Presupuesto ordinario únicamente
- b) Existen sólo un presupuesto ordinario y un presupuesto extraordinario
- c) Existe un único presupuesto ordinario y uno o varios presupuestos extraordinarios
- d) Existen varios presupuestos que indistintamente pueden ser considerados ordinarios o extraordinarios

27. La Ley 39/2015 es de aplicación obligatoria:

- a) Para la Administración General del Estado.
- b) Para las Comunidades Autónomas y Administración Local.
- c) Para el Sector Público Institucional.
- d) Todas las anteriores.

28. Señala la correcta:

- a) la falta o insuficiente acreditación de la representación impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate
- b) el documento electrónico que acredite el resultado de la consulta al registro electrónico de apoderamientos correspondiente tendrá la condición de acreditación a estos efectos
- c) los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos pertenecientes a todas y cada una de las Administraciones, serán preferiblemente interoperables entre sí
- d) el interesado no podrá comparecer por sí mismo en un procedimiento en el que haya designado representante

29. Según lo dispuesto en el RD 203/2021, las interconexiones entre Registros de las Administraciones Públicas deberán realizarse a través de:

- a) El Sistema de Interconexión de Registros.
- b) El Registro Electrónico General de cada Administración Pública.
- c) El Punto de Acceso General electrónico de la Administración General del Estado.
- d) La Plataforma de Interconexión de Registros.

30. De acuerdo con lo establecido en el artículo 65 la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las AAPP podrán iniciar de oficio la tramitación de un procedimiento de responsabilidad patrimonial:

- a) En cualquier momento, una vez producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo, previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere.
- b) Transcurridos dos años desde que se produjo el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.
- c) Antes de cumplirse un año de la producción del hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.
- d) En ningún caso, dado que no cabe el inicio de oficio de los procedimientos de responsabilidad patrimonial.

31. Los Presupuestos Generales son expresión...

- a) Cifrada
- b) Conjunta
- c) Sistemática
- d) Todas son correctas

32. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Administraciones Públicas no requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para:

- a) Realizar gestiones de mero trámite.
- b) Formular solicitudes.
- c) Presentar declaraciones responsables o comunicaciones.
- d) Interponer recursos.

33. ¿Cuál es el plazo para interponer recurso contencioso administrativo contra un acto expreso que ponga fin a la vía administrativa?

- a) Un mes
- b) Dos meses
- c) Seis meses
- d) Todas las anteriores son falsas

34. Las obligaciones de la Hacienda Pública Estatal se encuentran regulados en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria:

- a) Título II, Capítulo I, Sección 1.
- b) Título I, Capítulo II, Sección 3.
- c) Título I, Capítulo I, Sección 4.
- d) Título I, Capítulo II, Sección 4.

35. En los procedimientos de responsabilidad, ¿a partir de qué cuantía de indemnización es preceptivo recabar el dictamen del Consejo de Estado?

- a) A partir de 55.000 euros, o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica, así como en aquellos casos que disponga la Ley Orgánica 3/1980, del Consejo de Estado
- b) A partir de 50.000 euros, o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica, así como en aquellos casos que disponga la Ley Orgánica 3/1980, del Consejo de Estado
- c) A partir de 100.000 euros, o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica, así como en aquellos casos que disponga la Ley Orgánica 3/1980, del Consejo de Estado
- d) A partir de 150.000 euros, o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica, así como en aquellos casos que disponga la Ley Orgánica 3/1980, del Consejo de Estado

36. En el contexto de la Ley 39/2015, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, un ciudadano es:

- a) Es siempre una persona física o una persona jurídica.
- b) Siempre es una persona física, aunque sea representando a una persona jurídica.
- c) Siempre son personas jurídicas, y las personas físicas se entienden como entes sin personalidad.
- d) Una persona física, una persona jurídica o incluso, un ente sin personalidad.

37. Entre los órganos de asistencia, referidos en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, no se encuentra:

- a) Mesa especial del diálogo competitivo o del procedimiento de asociación para la innovación
- b) Mesas de contratación
- c) Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado
- d) Ninguno de los anteriores

38. Según la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, dirigir la contabilidad de las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social y gestionar la contabilidad de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social es una función de:

- a) El Ministerio de Hacienda y Función Pública.
- b) La Intervención General de la Seguridad Social.
- c) La Intervención General de la Administración del Estado.
- d) La Intervención General de la Defensa.

39. Los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacidad afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate:

- a) tienen capacidad de obrar limitada
- b) pueden actuar sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela
- c) no tienen capacidad de obrar
- d) ninguna es correcta

40. Será/n interoperable/s con los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos:

- a) los registros mercantiles
- b) los registros de la propiedad
- c) los protocolos notariales
- d) todas son correctas

41. Según la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, son procedimientos de adjudicación de los contratos:

- a) El ordinario, el de urgencia y el de emergencia.
- b) La adjudicación directa, el concurso y la subasta.
- c) El procedimiento abierto, el restringido y el negociado.
- d) El procedimiento general y el simplificado.

42. Se presumirá la representación para:

- a) formular solicitudes
- b) los actos y gestiones de mero trámite
- c) presentar declaraciones responsables o comunicaciones
- d) interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona

43. Un procedimiento administrativo finalizará, según la Ley 39/2015, por:

- a) Resolución.
- b) Desistimiento o renuncia.
- c) Caducidad.
- d) Todas las anteriores.

44. Señale la afirmación correcta en relación con los recursos administrativos:

- a) El recurso de alzada sólo puede interponerse frente a actos expresos.
- b) Transcurrido el plazo del que dispone la Administración para resolver, sin que haya resuelto, el recurso se entenderá estimado por silencio administrativo.
- c) Transcurrido el plazo para interponer un recurso, sin que éste se haya interpuesto, el acto deviene firme.
- d) El recurso extraordinario de revisión se interpone frente a actos que no ponen fin a la vía administrativa.

45. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el tipo de contrato en cuya virtud uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título oneroso a una o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un servicio cuya prestación sea de su titularidad o competencia, y cuya contrapartida venga constituida bien por el derecho a explotar los servicios objeto del contrato o bien por dicho derecho acompañado del de percibir un precio, se denomina:

- a) Contrato de suministros.
- b) Contrato de concesión de servicios.
- c) Contrato de concesión de obras.
- d) -

46. El error en la calificación del recurso administrativo por parte del recurrente:

- a) Impedirá su tramitación.
- b) Deberá ser subsanado.
- c) No será obstáculo para su tramitación si se deduce su verdadero carácter.
- d) Siempre es necesaria su correcta calificación.

47. ¿Cuál NO es una causa de extinción de un convenio?

- a) Transcurso del plazo de vigencia del convenio sin acuerdo de prórroga.
- b) Decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
- c) Decisión unilateral de una Administración pública.
- d) Incumplimiento de las obligaciones por parte de alguno de los firmantes.

48. En relación con la delegación de competencias, señale cuál de las respuestas que se indican a continuación es CORRECTA:

- a) En ningún caso podrán delegarse las competencias que se ejerzan por delegación.
- b) La delegación no será revocable.
- c) Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante.
- d) -

49. Podrán ser medios de prueba en un procedimiento administrativo:

- a) Exclusivamente aquellos que se contengan en medios escritos y ordinarios.
- b) Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho.
- c) Cualquier hecho acaecido en el procedimiento podrá acreditarse por un medio de prueba admisible en derecho.
- d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

50. De acuerdo con la Constitución Española los Decretos leyes dictados por el Gobierno:

- a) Sólo podrán ser dictados cuando las Cámaras hayan sido disueltas o finalizado su mandato.
- b) Podrán ser dictados en cualquier momento respecto de determinadas materias.
- c) Sólo podrán ser dictados cuando las Cámaras no estén reunidas.
- d) Sólo podrán ser dictados en caso de extraordinaria y urgente necesidad.

51. De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el recurso extraordinario de revisión se interpondrá:

- a) Ante el órgano que dictó el acto que se impugna, que también será el competente para su resolución.
- b) Ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el órgano superior jerárquico del que lo dictó, siendo este último el competente para su resolución.
- c) Ante el órgano superior jerárquico del órgano que dictó el acto que se impugna, siendo el primero el competente para su resolución.
- d) Ante el órgano superior jerárquico del órgano que dictó el acto que se impugna, siendo este último el competente para su resolución.

52. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular el recurso de alzada, establece que:

- a) Las resoluciones y actos a que se refiere el artículo 112.1, cuando no pongan fin a la vía administrativa, serán recurridos en alzada ante el mismo órgano que los hubiera dictado.
- b) El recurso podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo.
- c) El plazo para la interposición del recurso de alzada será de tres meses, si el acto fuera expreso.
- d) El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de alzada será de un mes. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso.

53. Un contrato de suministros o servicios de un Ministerio NO está sujeto a regulación armonizada cuando:

- a) Su presupuesto base de licitación es inferior a 147.000€.
- b) Su presupuesto base de licitación es inferior a 142.000€.
- c) Su valor estimado es igual o superior a 142.000€.
- d) Su valor estimado es inferior a 143.000€.

54. Las Leyes Orgánicas se aprueban:

- a) Por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados
- b) Por mayoría simple del Congreso de los Diputados
- c) Por unanimidad
- d) Por iniciativa popular

55. Según la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, la clasificación de los estados de gastos de los presupuestos que agrupa los créditos por capítulos, separando las operaciones corrientes, las de capital, las financieras y el Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria, es la clasificación:

- a) Orgánica.
- b) Económica.
- c) Por programas.
- d) Funcional.

56. ¿Cuál de los siguientes NO es un motivo de abstención según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público?

- a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.
- b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del quinto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato.
- c) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.
- d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.

57. Un contrato de servicios de una comunidad autónoma estará sujeto a regulación armonizada si su valor estimado es:

- a) Superior a 143.000 euros
- b) Superior a 125.000 euros
- c) Igual o superior a 221.000 euros
- d) Superior a 215.000 euros

58. Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de:

- a) Decretos-leyes.
- b) Decretos Legislativos.
- c) Reglamentos.
- d) -

59. La Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece su entrada en vigor:

- a) 6 meses después de su publicación para todas sus previsiones normativas.
- b) 1 año después de su publicación para todas sus previsiones normativas.
- c) 1 año después de su aprobación para todas sus previsiones normativas.
- d) Ninguna de las anteriores.

60. Las medidas provisionales que se pueden establecer antes del inicio del procedimiento, deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse:

- a) Dentro de los cinco días siguientes a su adopción
- b) Dentro de los quince días siguientes a su adopción
- c) Dentro de los diez días siguientes a su adopción
- d) Dentro de los veinte días siguientes a su adopción

61. ¿Cuál de las siguientes opciones no es una condición que permita la eficacia retroactiva de un acto administrativo según lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 39/2015?

- a) La retroactividad del acto no lesiona derechos o intereses legítimos de otras personas.
- b) La retroactividad del acto estará supeditada a la aprobación del Consejo de Estado.
- c) Cuando los supuestos de hecho necesarios para la retroactividad del acto no existían en la fecha a que se retrotrae su eficacia.
- d) El acto se dicta en sustitución de un acto anulado.

62. Señale la FALSA. Ponen fin a la vía administrativa:

- a) Las resoluciones de los recursos de alzada.
- b) La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera que fuese el tipo de relación, pública o privada, de que derive.
- c) Los actos administrativos de los miembros y órganos del Gobierno.
- d) La resolución de los procedimientos sancionadores.

63. El título preliminar de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas tiene:

- a) un artículo
- b) dos artículos
- c) tres artículos
- d) cuatro artículos

64. De forma general, las fases de un procedimiento administrativo común son:

- a) Iniciación, ordenación, instrucción y finalización.
- b) Iniciación, desarrollo y resolución.
- c) Iniciación, ordenación, instrucción, resolución y ejecución.
- d) Iniciación, desarrollo y finalización.

65. ¿Cuál NO es un principio general de las subvenciones públicas, según el artículo 8 de la Ley General de Subvenciones?

- a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad, no discriminación.
- b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante.
- c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
- d) Agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión.

66. Según el artículo 41 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria, en el ámbito de los Presupuestos Generales del Estado, y para órganos con presupuesto de carácter limitativo, los estados de ingresos se estructuran siguiendo:

- a) Las clasificaciones orgánica, por programas y económica.
- b) Las clasificaciones orgánica y económica.
- c) Las clasificaciones orgánica y por programas.
- d) Las clasificaciones por programas y económica.

67. En lo referente a la publicidad de los procedimientos de licitación de ámbito estatal, es falso que:

- a) Los procedimientos negociados sin publicidad no se publicarán en el perfil del contratante.
- b) Los contratos no SARA se publican en el BOE y en el Perfil del Contratante.
- c) Los contratos SARA se publican en el DOUE, en lugar del BOE, y en el Perfil del Contratante.
- d) Todas son correctas.

68. De conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, son nulos de pleno de pleno derecho los actos de las Administraciones Públicas que:

- a) Lesionen cualesquiera derechos y libertades
- b) Sean dictados por órganos manifiestamente competentes por razón de la materia o el territorio
- c) Incurran en cualquier defecto de forma
- d) Tengan un contenido imposible

69. La Ley 39/2015, cita expresamente en su preámbulo:

- a) La Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas.
- b) El programa nacional de reformas de España.
- c) Ambas.
- d) Ninguna de las anteriores.

70. Según el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos de las Administraciones Públicas sujetos al derecho administrativo se presumirán válidos y producirán efectos:

- a) Desde la fecha en que se notifiquen, salvo que en ellos se disponga otra cosa.
- b) Desde la fecha en que se notifiquen, en todo caso.
- c) Desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.
- d) Desde la fecha en que se dicten, en todo caso.

71. NO serán objeto de publicación:

- a) Los actos administrativos que tengan por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas.
- b) Los actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva.
- c) Las notificaciones por medios electrónicos de carácter obligatorio, cuando hayan transcurrido 10 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
- d) Las notificaciones efectuadas a un solo interesado cuando la Administración considere que es insuficiente.

72. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en referencia al perfil del contratante, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Toda la información contenida en los perfiles del contratante permanecerá accesible al público durante un periodo de tiempo no inferior a 5 años
- b) Quedan exceptuados de la publicación en el perfil del contratante aquellos contratos menores cuyo valor estimado fuera inferior a diez mil euros
- c) Los órganos de contratación difundirán exclusivamente a través de Internet su perfil de contratante
- d) La publicación de la información relativa a los contratos menores deberá realizarse al menos trimestralmente

73. Complete la siguiente frase según el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: «Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido (...) desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.»

- a) Diez días hábiles.
- b) Cinco días naturales.
- c) Cinco días hábiles.
- d) Diez días naturales.

74. Los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato que permita: (señala la respuesta incorrecta)

- a) garantizar su consulta hasta transcurridos cinco años desde su emisión
- b) garantizar la conservación del documento
- c) garantizar la autenticidad del documento
- d) garantizar la integridad del documento

75. Según la Ley de Procedimiento Administrativo Común, ¿cómo se puede ampliar el plazo de un proceso administrativo?

- a) En ningún caso se puede ampliar porque siempre se establecen plazos lo suficientemente amplios.
- b) Se puede ampliar si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido.
- c) Se puede ampliar si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. En determinadas circunstancias podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido.
- d) Todas son incorrectas.

76. Según la Ley 39/2015 son interesados:

- a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos.
- b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.
- c) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.
- d) Todas las anteriores.

77. Las Administraciones Públicas actúan para el cumplimiento de sus fines con:

- a) personalidad jurídica propia
- b) personalidad jurídica única
- c) personalidad jurídica plena
- d) personalidad jurídica física

78. De las siguientes opciones señale la que se corresponde con un convenio de los regulados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:

- a) Protocolo General de Actuación adoptado por dos organismos públicos en el que se expresa su voluntad para actuar con un objetivo común sin formalizar un compromiso jurídico.
- b) Convenio interadministrativo suscrito entre dos Comunidades Autónomas para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas.
- c) Convenio firmado entre un organismo público y un sujeto de derecho privado.
- d) Tratado internacional.

79. Entre los principios de la ley de contratos del sector público no se encuentra:

- a) Libertad de acceso a las licitaciones.
- b) Publicidad y transparencia de los procedimientos.
- c) No discriminación e igualdad de trato entre los candidatos.
- d) Protección de la competencia.

80. Se considera como una buena práctica en la redacción de documentos normativos que su contenido conlleve el siguiente orden:

- a) De lo particular a lo general.
- b) Orden alfabético.
- c) De lo excepcional a lo normal.
- d) De lo abstracto a lo concreto.

81. Para determinar si un contrato se encuentra o no sujeto a regulación armonizada debe atenderse a:

- a) Su precio anual.
- b) Su valor estimado.
- c) El IVA.
- d) Su objeto, siempre que este sea determinado.

82. De acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cuál de los siguientes requisitos NO es un requisito necesario para la creación de cualquier órgano administrativo:

- a) Dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento.
- b) Determinación de las instrucciones y órdenes de servicio con las que el órgano administrativo dirigirá las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes.
- c) Determinación de su forma de integración en la Administración Pública de que se trate y su dependencia jerárquica.
- d) Delimitación de sus funciones y competencias.

83. Son causas de nulidad de los contratos de las Administraciones Públicas:

- a) La falta de publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público o en los servicios de información similares de las Comunidades Autónomas, en el DOUE o en el medio de publicidad en que sea preceptivo, de conformidad con el artículo 135.
- b) La nulidad de un acto que no sea preparatorio del contrato.
- c) La falta de capacidad de obrar o de solvencia económica, financiera, técnica o profesional.
- d) Las respuestas a) y c) son correctas.

84. Según la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, la agrupación de los créditos en capítulos, artículos, conceptos y subconceptos corresponde a la clasificación:

- a) Orgánica.
- b) Contable.
- c) Económica.
- d) Por programas.

85. Previa a la celebración de este contrato relativo a las TIC, se ha debido requerir informe favorable de:

- a) La Dirección General de Patrimonio
- b) La Agencia Digital de Andalucía
- c) La Secretaría General de Administración Digital
- d) La Dirección General de Contratación

86. Según el artículo 87 de la Constitución Española, la iniciativa legislativa corresponde al:

- a) Gobierno.
- b) Congreso.
- c) Senado.
- d) Todas las anteriores son verdaderas.

87. Indique cuál de estas respuestas NO es correcta de acuerdo con el artículo 136 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público. En todo caso se considerará modificación significativa de los pliegos la que afecte a

- a) Al cambio o variación del órgano contratante
- b) El importe y plazo del contrato
- c) Las obligaciones del adjudicatario
- d) Al cambio o variación del objeto del contrato.

88. ¿Qué órgano tiene como finalidad principal el análisis de la sostenibilidad financiera de los contratos de concesiones de obras y contratos de concesión de servicios, así como informar los acuerdos de restablecimiento del equilibrio económico que deban adoptarse en estos tipos de contratos

- a) La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación
- b) La Junta de Contratación Centralizada
- c) La Oficina Nacional de Evaluación
- d) El Comité de Cooperación en Materia de Contratación Pública

89. ¿Cuál de los siguientes es un sistema de firma para la actuación administrativa automatizada?

- a) Sello electrónico de Administración Pública, órgano, organismo público o entidad de derecho público, basado en certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica.
- b) Sello electrónico de Administración Pública, órgano, organismo público o entidad de derecho público, basado en certificado electrónico avanzado o reconocido que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica.
- c) Código seguro de verificación vinculado a la Administración Pública, órgano, organismo público o entidad de Derecho Público, en los términos y condiciones establecidos, permitiéndose en todo caso la comprobación de la integridad del documento mediante el acceso al portal correspondiente.
- d) Firma electrónica del titular del órgano o empleado público.

90. La garantía que se constituye para asegurar el mantenimiento de las ofertas de los licitadores hasta la perfección del contrato por el adjudicatario:

- a) Es la garantía definitiva.
- b) Es la garantía preparatoria.
- c) Es la garantía provisional.
- d) Es la garantía inicial.

91. El contrato de gestión de servicios públicos en el que el empresario gestiona el servicio a su propio riesgo y ventura se denomina:

- a) Encomiendas de gestión
- b) Contrato de concesión de obra o servicio
- c) Encargo a medios propios
- d) Convenio de concesión

92. Según lo dispuesto en el RD 203/2021, los certificados electrónicos cualificados de representante de persona jurídica deberán contener, como mínimo, uno de los siguientes atributos:

- a) Número y código de actividad económica de la persona representada.
- b) Nombre y apellidos y número de DNI, o Número de Identificación de Extranjero o Número de Identificación Fiscal de la persona que actúa como representante.
- c) La denominación y el Número de Identificación Fiscal de la persona jurídica.
- d) B) y C) son atributos mínimos de dichos certificados.

93. Con respecto a la revisión de la solvencia de las empresas clasificadas:

- a) La solvencia económica y financiera se revisa cada tres años
- b) La solvencia técnica se revisa cada año
- c) El plazo de cómputo de la experiencia para la solvencia técnica es de tres años en suministros y servicios
- d) La solvencia técnica y la solvencia económico-financiera se revisarán cada año

94. La Administración consultiva podrá articularse:

- a) mediante órganos específicos dotados de autonomía orgánica y funcional con respecto a la Administración activa
- b) a través de los servicios de la Administración activa que prestan asistencia jurídica
- c) a y b son correctas
- d) a y b son incorrectas

95. Son actos nulos de pleno derecho:

- a) Los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder
- b) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados
- c) El defecto de forma cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados
- d) La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido

96. Según la Ley 39/2015 se establece como «Derecho de las Personas en sus relaciones con la Administración» en su Artículo 13:

- a) Comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración.
- b) Relacionarse con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos utilizando cualquier formato recogido en el ENI.
- c) Ambas.
- d) Ninguna de las anteriores.

97. En las comunicaciones de documentos electrónicos a otros órganos, organismos o entidades y cuando así lo determinen las partes implicadas, la interoperabilidad se garantizará mediante...

- a) un sello electrónico de Administración Pública de los previstos en el artículo 42 de la Ley 40/2015
- b) un código seguro de verificación vinculado a la Administración Pública de los previstos en el artículo 42 de la Ley 40/2015
- c) la superposición al código seguro de verificación de un sello electrónico de los previstos en el artículo 42 de la Ley 40/2015
- d) ninguna de las anteriores

98. Seleccione la opción verdadera respecto a la clasificación de las empresas en contratos:

- a) Sólo es exigible en contratos de obras de valor estimado superior a 200.000€ y contratos de servicios de valor estimado superior a 500.000€
- b) Sólo es exigible en contratos de obras de valor estimado superior a 500.000€
- c) Sólo es exigible en contratos de obras de valor estimado superior a 200.000€ y en todo caso para contratos de servicios
- d) Sólo es exigible en contratos de obras en todo caso y contratos de servicios de valor estimado superior a 200.000€

99. Según la Ley 9/2017, ¿cuál de los siguientes no es un requisito para que un convenio sea considerado como tal en lugar de un contrato?

- a) Las entidades intervinientes no han de tener vocación de mercado, la cual se presumirá cuando realicen en el mercado abierto un porcentaje igual o superior al 20 por ciento de las actividades objeto de colaboración.
- b) Las entidades intervinientes han de tener vocación de mercado, la cual se presumirá cuando realicen en el mercado abierto un porcentaje igual o superior al 20 por ciento de las actividades objeto de colaboración.
- c) Que el convenio establezca o desarrolle una cooperación entre las entidades participantes con la finalidad de garantizar que los servicios públicos que les incumben se prestan de modo que se logren los objetivos que tienen en común
- d) Que el desarrollo de la cooperación se guíe únicamente por consideraciones relacionadas con el interés público

100. De acuerdo con la ley 39/2015 contra los actos firmes en vía administrativa cabe interponer

- a) Recurso de alzada.
- b) Recurso de reposición.
- c) Recurso extraordinario de revisión
- d) Recurso de apelación.

101. Los contratos de servicios de los organismos autónomos de la AGE se encuentran sujetos a regulación armonizada cuando su importe es igual o superior a:

- a) 140.000 euros
- b) 143.000 euros
- c) 221.000 euros
- d) 862.000 euros

102. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:

- a) El sello electrónico debe estar basado en un código seguro de verificación.
- b) La sede electrónica de una Administración Pública sólo es accesible a sus empleados públicos.
- c) Los sistemas de firma electrónica podrán identificar de forma conjunta al titular del puesto de trabajo o cargo y a la Administración u órgano en la que presta sus servicios.
- d) Los documentos electrónicos transmitidos en entornos cerrados de comunicaciones de distintas Administraciones Públicas no requerirán identificación de los emisores y receptores.

103. El derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas se recoge en la Ley 39/2015 en el:

- a) Artículo 4
- b) Artículo 6
- c) Artículo 10
- d) Artículo 14

104. Indique qué identifica el código '923M' en la siguiente aplicación presupuestaria 15.01.923M.227.99:

- a) El programa presupuestario al que se imputa el gasto.
- b) El concepto y subconcepto a los que se imputa el gasto.
- c) La sección y el servicio presupuestario a los que se imputa el gasto.
- d) El artículo y el concepto presupuestario a los que se imputa el gasto.

105. ¿Cómo se llama la plataforma de contratación centralizada de la Administración General del Estado?

- a) Conecta-Patrimonio
- b) Conecta-Centralización
- c) Plataforma-Centraliza
- d) Centralizacion-ofertas

106. Un contrato de obra será SARA siempre que su valor estimado sea superior a:

- a) 5.404.000 euros
- b) 214.000 euros
- c) 5.382.000 euros
- d) 139.000 euros

107. ¿Qué contratos de servicio y suministro están sujetos a regulación armonizada, según la Ley de Contratos del Sector Público?

- a) Todos los contratos de servicio y suministro están sujetos a regulación armonizada.
- b) Aquellos cuyo valor estimado es igual o superior a 143.000 €, si son adjudicados por la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos o la Seguridad Social, y aquellos cuyo valor estimado es igual o superior a 221.000 € si son adjudicados por los demás entes públicos.
- c) Aquellos cuyo valor estimado es igual o superior a 140.000 €, si son adjudicados por la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos o la Seguridad Social, y aquellos cuyo valor estimado es igual o superior a 215.000 € si son adjudicados por los demás entes públicos.
- d) Ningún contrato de suministro, ni de servicio, está sujeto a regulación armonizada.

108. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:

- a) Los contratos del sector público tendrán siempre un precio incierto, que se abonará al contratista en función de la prestación realmente ejecutada y de acuerdo con lo pactado. En el precio se entenderá incluido el importe a abonar en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido, que en todo caso se indicará como partida independiente.
- b) Los contratos del sector público tendrán siempre un precio cierto, que se abonará al contratista en función de la prestación realmente ejecutada y de acuerdo con lo pactado. En el precio se entenderá incluido el importe a abonar en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido, que en todo caso se indicará como partida independiente.
- c) Los contratos del sector público tendrán siempre un precio cierto, que se abonará al contratista en función de la prestación realmente ejecutada y de acuerdo con lo pactado. En el precio no se entenderá incluido el importe a abonar en concepto de impuesto sobre el Valor Añadido, que en todo caso se indicará como partida independiente.
- d) Los contratos del sector público tendrán siempre un precio cierto, que se abonará al contratista en función de la prestación realmente ejecutada y de acuerdo con lo pactado. En el precio se entenderá incluido el importe a abonar en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido, que en ningún caso se indicará como partida independiente.

109. Conforme al artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la respuesta correcta:

- a) El plazo para la interposición del recurso de reposición será de dos meses, si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo, únicamente podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión.
- b) El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes, si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo, únicamente podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión.
- c) El plazo para la interposición del recurso de reposición será de tres meses, si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo, únicamente podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión.
- d) El plazo para la interposición del recurso de reposición será de seis meses, si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo, únicamente podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión.

110. Indique la respuesta correcta respecto a la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público:

- a) Regula la subasta electrónica
- b) Prohíbe la subasta electrónica
- c) Suprime la adjudicación directa
- d) No menciona la subasta electrónica

111. El artículo 27 de la Ley 39/2015 regula la validez y eficacia de las copias realizadas por las Administraciones Públicas. Indicar cuál de las siguientes opciones respecto a dicho artículo es INCORRECTA

- a) Las Administraciones Públicas no están obligadas a expedir copias auténticas electrónicas de cualquier documento en papel que presenten los interesados y que se vaya a incorporar a un expediente administrativo
- b) La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales podrán realizar copias auténticas mediante funcionario habilitado o mediante actuación administrativa automatizada
- c) Las copias auténticas tendrán la misma validez y eficacia que los documentos originales.
- d) Las copias electrónicas de un documento electrónico original o de una copia electrónica auténtica, con o sin cambio de formato, deberán incluir los metadatos que acrediten su condición de copia y que se visualicen al consultar el documento

112. Según el artículo 17 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Administración deberá mantener un archivo electrónico único de documentos electrónicos:

- a) que correspondan a procedimientos finalizados.
- b) y en papel, que correspondan a procedimientos finalizados.
- c) que correspondan a procedimientos abiertos o finalizados.
- d) y en papel, que correspondan a procedimientos abiertos o finalizados

113. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas regula en su artículo 106 la revisión de disposiciones y actos nulos. indica la respuesta correcta de conformidad con dicho artículo:

- a) Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de tres meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, se podrá entender la misma desestimada por silencio administrativo.
- b) Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de seis meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, se podrá entender la misma estimada por silencio administrativo.
- c) Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de seis meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, se podrá entender la misma desestimada por silencio administrativo.
- d) Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de cinco meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, se podrá entender la misma estimada por silencio administrativo.

114. Según establece la Ley 39/2015, las Administraciones Públicas harán público un Plan Normativo que:

- a) Contendrá las iniciativas legales y reglamentarias que hayan sido aprobadas en el año en curso y se publicará en el Portal de la Transparencia de la Administración Pública correspondiente
- b) Contendrá exclusivamente las iniciativas legales que vayan a ser elevadas para su aprobación en el año siguiente y se publicará en el Portal de la Transparencia de la Administración Pública correspondiente
- c) Contendrá las iniciativas legales o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación en el año siguiente y se publicará en el Portal de la Transparencia de la Administración Pública correspondiente
- d) Contendrá las iniciativas legales o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación en el año siguiente y se publicará en el Boletín Oficial de la Administración Pública correspondiente

115. Conforme al RD 203/2021, se dará por efectuado el trámite de notificación y se continuará el procedimiento, en los casos en que transcurra:

- a) 10 días hábiles sin acceso a la misma.
- b) 10 días naturales sin acceso a la misma.
- c) 5 días hábiles sin acceso a la misma.
- d) 5 días naturales sin acceso a la misma.

116. Indique la respuesta INCORRECTA en relación a la lengua de los procedimientos, según el artículo 15 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

- a) La lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado será el castellano. No obstante lo anterior, los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma podrán utilizar también la lengua que sea cooficial en ella
- b) En los procedimientos tramitados por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, el uso de la lengua se ajustará a lo previsto en la legislación autonómica correspondiente
- c) La Administración Pública instructora deberá traducir al castellano los documentos, expedientes o partes de los mismos que deban surtir efecto fuera del territorio de la Comunidad Autónoma y los documentos dirigidos a los interesados que así lo soliciten expresamente
- d) Cuando la sede del órgano de la Administración General del Estado esté en el territorio de una Comunidad Autónoma con lengua cooficial, el procedimiento se tramitará en la lengua elegida por el interesado. Si concurrieran varios interesados en el procedimiento, y existiera discrepancia en cuanto a la lengua, el procedimiento se tramitará en castellano, con independencia de cualquier documento o testimonio requerido por los interesados

117. Según la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, respecto a la ejecución del contrato de suministro, una vez recibidos de conformidad por la Administración bienes o productos perecederos, será:

- a) La Administración responsable de su gestión, uso o caducidad, así como la responsabilidad por los vicios o defectos ocultos de los mismos.
- b) El suministrador responsable de su gestión, uso o caducidad, así como la responsabilidad por los vicios o defectos ocultos de los mismos.
- c) El suministrador responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de la responsabilidad de la Administración por los vicios o defectos ocultos en los mismos.
- d) El Administración responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de la responsabilidad del suministrador por los vicios o defectos ocultos en los mismos.

118. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se consideran contratos menores de suministros aquellos que sean inferiores a la cantidad de:

- a) 15.000 (I.V.A. incluido)
- b) 15.000 (I.V.A. excluido)
- c) 18.000 (I.V.A. incluido)
- d) 18.000 (I.V.A. excluido)

119. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que toda notificación:

- a) Deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener un resumen de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa.
- b) Deberá ser cursada dentro del plazo de quince días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución.
- c) Deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución.
- d) Deberá ser cursada dentro del plazo de quince días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener un resumen de la resolución, con indicación o no de si pone fin a la vía administrativa.

120. La garantía que se constituye para asegurar el mantenimiento de las ofertas de los licitadores hasta la perfección del contrato por el adjudicatario:

- a) Es obligatoria en todo caso.
- b) No podrá ser superior a un 3 por 100 del presupuesto base de licitación del contrato.
- c) Se devolverá al licitador seleccionado como adjudicatario cuando haya constituido la garantía definitiva.
- d) La b) y la c) son ciertas.

121. ¿En qué ley se incorpora como principio general de actuación de las Administraciones Públicas la dirección por objetivos?

- a) Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
- b) Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
- c) Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de Racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa
- d) Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno

122. Según la Constitución Española, indique la respuesta correcta en relación con las leyes orgánicas:

- a) La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría simple del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.
- b) La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.
- c) La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta de ambas Cámaras, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.
- d) La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría simple de ambas Cámaras, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.

123. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, transpone la:

- a) La Directiva 2014/25/UE, de 26 de febrero de 2018
- b) Directiva 2014/23/UE, y la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2019
- c) Directivas 2014/23/UE, y la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
- d) Ninguna respuesta es correcta

124. Indique la respuesta FALSA en relación con el perfil de contratante regulado en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público:

- a) Los órganos de contratación difundirán, exclusivamente a través de Internet, su perfil de contratante
- b) La forma de acceso al perfil de contratante deberá hacerse constar en los pliegos y documentos equivalentes, así como en los anuncios de licitación en todos los casos
- c) La forma de acceso al perfil de contratante deberá especificarse en los tablones de anuncios del Ministerio correspondiente
- d) El acceso a la información del perfil de contratante será libre, no requiriendo identificación previa

125. Según el artículo 1.1 del Código Civil, son fuentes del ordenamiento jurídico:

- a) La ley, la costumbre y los principios generales del derecho
- b) La ley, el reglamento y la doctrina legal del Tribunal Supremo
- c) La ley y los tratados internacionales con independencia de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
- d) La ley y la jurisprudencia

126. De acuerdo con lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se crearán mediante convenio:

- a) Las autoridades administrativas independientes de ámbito estatal
- b) Los consorcios
- c) Las fundaciones del sector público estatal
- d) Los fondos carentes de personalidad jurídica del sector público estatal

127. ¿Qué se entiende por inderogabilidad singular de los reglamentos?

- a) Las resoluciones administrativas de carácter particular pueden vulnerar los reglamentos cuando procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general.
- b) Las resoluciones administrativas de carácter particular pueden vulnerar los reglamentos únicamente cuando procedan del Gobierno en condiciones de extraordinaria y urgente necesidad.
- c) Las resoluciones administrativas de carácter particular no pueden vulnerar las disposiciones de alcance general aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general.
- d) La vulneración de una disposición de alcance general por una de carácter particular, requiere acuerdo del Consejo de Ministros.

128. Conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no es causa de inadmisión de recurso administrativo:

- a) Haber transcurrido el plazo para la interposición el recurso.
- b) Fundamentar el recurso en un acto anulable.
- c) Carecer de legitimación el recurrente.
- d) Tratarse de un acto no susceptible de recurso.

129. Conforme a la Disposición adicional sexta del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, las sedes electrónicas existentes en la Administración General del Estado en la fecha de entrada en vigor de este real decreto pasan a tener naturaleza de:

- a) Subsedes electrónicas asociadas del PAe
- b) Subsedes electrónicas asociadas del PAGe
- c) Sedes electrónicas asociadas del PAe
- d) Sedes electrónicas asociadas del PAGe

130. ¿Qué es un convenio interadministrativo?

- a) Uno firmado entre dos Administraciones Públicas.
- b) Uno firmado entre un organismo público y una entidad de derecho público vinculada o dependiente de una misma Administración pública.
- c) Uno firmado entre una Administración pública y un sujeto de derecho privado.
- d) Uno firmado entre una Administración pública y un ente de un sujeto de derecho internacional.